

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2872/2549

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี
บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

โจทก์ร่วม

นายสมพร ชีวบัณฑิตย์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

การที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 5 กระทง เป็นจำคุก 15 ปี ธิบของกลางและให้จำเลยใช้เงินจำนวน 8,770,000 บาท แก่โจทก์ร่วมเป็นกรณีที่ ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิกษา แก่เป็นว่า ให้จำเลยร่วมกันใช้เงินจำนวน 7,760,000 บาท แก่โจทก์ร่วม เป็นการ แก่ไขเล็กน้อย และยังคงลงโทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับนายพิษณุ เคนถาวร ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหาย ร่วมกันลักเอาเงินสดของผู้เสียหายซึ่งเป็น นายจ้างไป โดยร่วมกันทำใบสรุปยอดรายการโอนและใบรายละเอียดการโอนด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีอำนาจหน้าที่และไม่ได้รับคำสั่งจากผู้เสียหายหรือลูกค้า ทำการหักถอนเงินจากบัญชีพักของผู้เสียหาย สาขาอุดรธานี แล้วโอนเงินที่ลักมาดัง

กล่าวในแต่ละวันไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของจำเลยที่ธนาคารผู้เสียหาย สาขาถนนประจักษ์ อุดรธานี แล้วจำเลยกับพวกร่วมกันจัดทำเอกสารใบคำขอถอนเงินจากบัญชีฝากประเภทออมทรัพย์ของจำเลยที่โอนมาในแต่ละวันไปโดยทุจริต เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยพร้อมยึดได้ใบสรุปยอดรายการโอน 5 ฉบับ และใบคำขอถอนเงิน 5 ฉบับ ที่จำเลยกับพวกร่วมกันใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 335, 341 วรรคสาม วรรคสอง วรรคหนึ่ง วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด วรรคนine วรรคริบของกลาง และให้จำเลยกับพวกร่วมกันใช้เงินจำนวน 8,770,000 บาท คืนแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) (11) วรรคสาม (ที่ถูกรวบรวม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 5 กระทง เป็นจำคุก 15 ปี วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด วรรคแปด วรรคนine วรรคริบของกลาง และให้จำเลยใช้เงินจำนวน 8,770,000 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยร่วมกันใช้เงินจำนวน 7,760,000 บาท แก่โจทก์ร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) (11) วรรคสาม (ที่ถูกรวม วรรคสอง) ลงโทษจำคุก 3 ปี รวม 5 กระทง เป็นจำคุก 15 ปี 5 10 ของกลาง และให้จำเลยใช้เงินจำนวน 8,770,000 บาท แก้อภัยร่วมกัน เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยร่วมกันใช้เงินจำนวน 7,760,000 บาท แก้อภัยร่วมกัน อันเป็นการแก้ไขเล็กน้อย และยังคงลงโทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้ร่วมกระทำความผิด ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยคดีโดยอาศัยการหยิบยกสรุปข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ อันเป็นข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากคำเบิกความของพยานโจทก์และพยานจำเลย ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาแก้โดยอาศัยเพียงตรรกความน่าจะเป็นนั้น เป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 4 อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่มีลักษณะบิดเบือนให้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบัญญัติดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของจำเลยไว้จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(สมศักดิ์ เนตรมัย-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-สุรศักดิ์ สุวรรณประกร)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ